

△△△△공단 상임감사

개선, 시정, 통보

제 목 복무규칙 준수 소홀 및 개정 필요

소 관 기 관 △△△△△△원

조 치 기 관 △△△ △△부, △△△△△△원

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 3, 2, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△공단(이하 “공단”이라 한다)은 직원(△△직 직원 등 관리규칙 제3조에 따른 △△직 직원 및 기간제 직원을 포함한다)의 근무조건 및 복무에 관한 사항에 대한 「복무규칙」을 제정·운영 중에 있으며, 이에 따라 직원들은 연가, 공가, 자녀돌봄휴가 등의 휴가를 사용하고 있다.

△△△△△△원 직원들의 경우 건강검진 및 예비군 참석 등의 사유로 공가를 2023년 19회, 2024년 25회, 2025년 4회를 사용하였다.

[표 1] 공가 사용 현황

구분	사용횟수			비고
	2023년	2024년	2025년	
공가	19회	25회	4회	

※ 자료: 전자문서시스템 ERP시스템 자료 재구성(2023. 3. 27. 이후 기준)

또한, △△△△△△원 △△직 10급 △△△는 직장인건강검진 사유로 2024. 1. 26.

공가를 신청하여 2024. 1. 29. 일반건강검진을 실시하였으며, 「복무규칙」 제24조 제11항 관련 검진 사유로 2024. 2. 2. 공가를 신청하여 2024. 2. 5. △△△ △△ 소재의 △△△△병원에서 폐 관련 진료를 실시하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규칙」 제24조(공가)제1항에 따라, 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 시간 또는 일수의 공가를 허가하여야 한다.

1. 「병역법」 및 그 밖에 다른 법령에 따른 징병검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때
2. △△에 관하여 국회·법원·검찰 기타 국가기관에 소환된 때
3. 법률에 따른 투표에 참가할 때
4. 승진·전직시험에 응시할 때
5. 원격지간의 전보발령을 받고 부임할 때
6. 「국민건강보험법 시행령」 제25조에 따른 건강검진을 받을 때
7. 올림픽·전국체전 등 국가적인 행사에 참가하는 때
8. 천재지변·교통차단 기타의 사유로 출근이 불가능할 때
9. 「지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법」에 따라 직원이 주민 자치회 위원으로 위촉되어 관련 활동을 할 때
10. 「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가할 때
11. 「결핵예방법*」 제11조제1항에 따른 결핵검진 등을 받을 때
12. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 제1급 감염병에 대하여 같은 법 제24조 또는 제25조에 따라 필수예방접종 또는 임시예방접종을 받거나

같은 법 제42조제2항제3호에 따라 감염여부 검사를 받을 때
또한, 같은 조 제4항에서는 공가를 신청할 경우에는 사전 또는 사후에 관련 증빙
서류를 제출하도록 하고 있다.

*** 「결핵예방법」**

제11조(결핵검진등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관·학교의 장 등은 그 기관·학교
등의 종사자·교직원에게 결핵검진등을 실시하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 건강진단을
받은 경우에는 이 법에 따른 결핵검진등을 받은 것으로 갈음할 수 있다. <개정 2016. 2. 3.>

1. 「의료법」 제3조에 따른 의료기관의 장
 2. 「모자보건법」 제15조에 따른 산후조리업자
 3. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장
 4. 「유아교육법」 제7조에 따른 유치원의 장
 5. 「영유아보육법」 제10조에 따른 어린이집의 장
 6. 「아동복지법」 제52조에 따른 아동복지시설의 장
 7. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 기관·학교 등의 장
- ② 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 결핵을 조기발견하기 위하여 필요한
경우에는 결핵발생의 우려가 높은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 결핵검진
등을 실시할 수 있다. <개정 2014. 1. 28.>
1. 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설에 수용되어 있는 자 및 그 시설의 직원
 2. 부랑인, 노숙인, 미신고 시설 수용자 등 집단생활을 하는 자
 3. 결핵에 감염될 상당한 우려가 있다고 인정하여 학교의 장이 요청하는 자
 4. 그 밖에 결핵에 감염될 상당한 우려가 있다고 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수
·구청장이 인정하는 자
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 결핵검진등의 대상, 주기 및 실시방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복
지부령으로 정한다. <개정 2014. 1. 28.>

「국가△△원 복무·징계 관련 예규」 제8장 휴가 / 다. 공가 / (2) 공가제도의
운영상 유의사항에 따르면, 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진(동법 시행령
제25조)의 확진검사와 「결핵예방법」 제11조제1항에 따른 결핵검진의 확진검사는 공가
대상이 아니다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 공가사용 관련 증빙자료 제출 소홀

[표 2] 공가 사용 관련 증빙서류 미제출 현황

구분		사용자	일자	사유	증빙서류 제출 현황	증빙서류 소명
공가	2023년	△△△	5.1.	노동자 대회 참석	미제출	○
		△△△	9.4.	임금협약 출정식 참석	미제출	○
		△△△	12.11.	건강검진	미제출	○
			12.29.	전보발령	미제출	○
	2024년	△△△	3.7.	노동조합 연석회의	미제출	○
			7.10.	상반기 노동조합 감사 참여	미제출	○
		△△△	8.28.	건강검진	미제출	○
		△△△	9.30.	건강검진	미제출	○
		△△△	10.31.	승진시험	미제출	○
		△△△	12.31.	전보발령	미제출	○
	2025년	△△△	1.20.	노동조합 감사 참여	미제출	○
		△△△	3.19.	노동조합 대의원대회 참석	미제출	○

※ 자료: 전자문서시스템 ERP시스템 자료 재구성(2023. 3. 27. 이후 기준)

△△△△△△원에서는 건강검진 및 예비군 참석 등의 사유로 공가를 2023년 19회, 2024년 25회, 2025년 4회를 사용하였으나, 공가를 사용하는 경우 공단 「복무규칙」에 따라 관련 증빙서류를 사전 또는 사후에 제출하여야 함에도, 2023년 4회, 2024년 6회, 2025년 2회 관련 증빙서류 제출을 누락한 사실이 있다.

다만 감사 수감기간 중 누락된 증빙서류에 대한 소명자료는 확인되었으며, 부적정하게 사용한 사례는 없었다.

나. 복무규칙 개정 필요

「국가△△원 복무·징계 관련 예규」 제8장 휴가 / 다. 공가 / (2) 공가제도의 운영상 유의사항에 따르면, 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진(동법 시행령 제25조)의 확진검사는 공가 대상이 아니다.

또한, 공단 「복무규칙」 제24조(공가)제1항 11. 「결핵예방법」 제11조제1항에

따른 결핵검진은 「의료법」 제3조에 따른 의료기관의 장, 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장, 「아동복지법」 제52조에 따른 아동복지시설의 장 등 결핵검진을 받아야하는 대상을 별도로 규정하고 있다.

[표 3] 확진검사 공가 사용 현황

사용자	공가일자	사유	비고
△△△	2024. 1. 29.	건강검진	폐결핵의심으로 호흡기내과정밀검사요함 소견
	2024. 2. 5.	제24조 11항 관련 검진	폐 관련 진료

※ 자료: △△△△△원 제출 자료 재구성

△△△△△원 △△직 △급 △△△는 직장인건강검진 사유로 2024. 1. 26. 공가를 신청하여 2024. 1. 29. 일반건강검진을 실시하였으며, 일반건강검진 결과 통보서에 폐결핵의심으로 호흡기내과 정밀검사 요함 소견을 받았다.

그런데, △△직 △급 △△△는 일반건강검진에 따른 확진검사는 공가 대상이 아니며, 「복무규칙」 제24조 제11항 「결핵예방법」 제11조제1항에 따른 결핵검진 대상이 아님에도 불구하고, 「복무규칙」 제24조 제11항 관련 검진 사유로 2024. 2. 2. 공가를 신청하여 2024. 2. 5. △△△ △△ 소재의 △△△△병원에서 폐 관련 진료를 실시하며 공가를 추가적으로 사용하였다.

다만, △△직 △급 △△△는 입사 전 결핵치료 이력이 있었으며, 업무가 학생들을 대상으로 하는 교육이 많아 「결핵예방법」 제11조제1항에 따른 결핵검진 대상인 것으로 해석하여 「복무규칙」 제24조 제11항 관련 검진(결핵검진)을 공가 사유로 신청하였고, 공단 「복무규칙」에 확진검사에 대한 내용이 없어 인지하지 못하였다는 답변을 하였다.

위와 같이 확진검사는 공가 대상이 아님에도 불구하고 공가를 사용하는 사례가 발생하고 있는 실정으로, 「국가△△원 복무·징계 관련 예규」에서 처럼 확진검사

관련 세부사항을 반영하여 직원들이 규정을 명확하게 해석할 수 있도록 공단 「복무 규칙」을 개정함이 필요하다.

관련부서 의견

△△△ △△부 및 △△△△△△원은 감사 결과를 수용하며, 「국가△△원 복무·징계 관련 예규」에서 처럼 확진검사 관련 세부사항을 반영하여 직원들이 규정을 명확하게 해석할 수 있게 공단 「복무규칙」을 개정하고, 누락된 공가에 대하여 증빙서류를 첨부 조치 및 일반건강검진에 따른 확진검사는 공가 대상이 아님에도 불구하고 공가를 추가적으로 사용하였기에 이를 시정토록 하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△부장)은 확진검사는 공가대상이 아님에도 불구하고 공가를 사용하는 사례가 발생하고 있어 「국가△△원 복무·징계 관련 예규」에서 처럼 확진검사 관련 세부사항을 반영하여 직원들이 규정을 명확하게 해석할 수 있게 공단 「복무규칙」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

이사장(△△△△△△원장)은 전자결재시스템(ERP)에 누락된 공가에 대하여 증빙서류를 첨부하도록 하고 또한 △△직 △급 △△△는 일반건강검진에 따른 확진검사는 공가 대상이 아님에도 불구하고 공가를 추가적으로 사용하였기에 이를 연가 등으로 변경하는 등 시정 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△원장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)